



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/203/2021
מס' בקשה: 4/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | פרידריך שרגא אהוד יעקב |
| 2 | לוברטובסקי מאשה |
| 3 | פסח משה |
| 4 | כהן בן ציון |
| 5 | קפלן חגית |
| 6 | מיכה ניסן |
| 7 | אליאס רויטל חגית |

תובעים

באמצעות עו"ד יניב דבוש
אחד העם 25, רחובות
טל': 052-6648611 פקס: 153-86373654

נגד

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | חרמון תומר יחזקאל |
| 2 | חרמון מירב |

נתבעים

באמצעות עו"ד שבתאי אורי ועו"ד אליהו ארביב
המלך ג'ורג' 4, תל אביב - יפו
טל': 0502227042

פסק דין

1. האם יש להיעתר לבקשת התובעים, בעלי דירות בבית המשותף, ליתן צו מניעה קבוע שיאסור על בניית ממ"ד על-ידי הנתבעים בשטח הרכוש המשותף? זו השאלה העומדת בבסיס התביעה שלפניי.

תמצית העובדות והשתלשלות העניינים

2. ענייננו בבית המשותף ברחוב המצודה 9, חולון, הידוע כגוש 7059 חלקה 119 (להלן: **הבית המשותף**). הבית המשותף כולל שתי קומות ושלוש כניסות - שש דירות בקומת הקרקע ו-



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/203/2021
מס' בקשה: 4/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- שש דירות בקומה הראשונה, סה"כ 12 דירות בכל הבית המשותף. לבית המשותף קיים תקנון מוסכם אשר נרשם ביום 20.2.1980.
3. התובעים הם בעלים של שבע דירות בבית המשותף והם מהווים 58.3% מכלל הדירות (להלן: **התובעים**). נתבעים 1-2 הם בעלים של דירה הידועה כתת חלקה 1 אשר מצויה בקומת הקרקע של הבית המשותף (להלן: **הנתבעים**). ברבות השנים הורחבה דירת הנתבעים מצידה ובעורפה על חשבון הרכוש המשותף.
4. בחודש יולי 2020 או בסמוך לו, הנתבעים הגישו לוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון (להלן: **הוועדה המקומית**) בקשה להיתר בנייה לבניית תוספת ממ"ד לדירתם בקומת הקרקע, על חשבון שטח הרכוש המשותף בחזית הבניין, וכן לבניית משטח מרוצף ביציאה לחצר המשותפת ולהריסת סככות קיימות בקומת הקרקע. הבקשה לוותה בהסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף לרבות התובעים, למעט תובע מספר 1, אהוד פרידריך (להלן: **פרידריך**) אשר התנגד מלכתחילה לבקשה.
5. על אף מתן ההסכמות מצד התובעים הגישו התובעים ביום 19.8.2020 התנגדויות לבקשה, שעיקרן טענות בעניין פגיעה בחזית הבית המשותף, העדר היתכנות לבנייה עתידית של ממ"דים בקומות העליונות ופגיעה ברכוש המשותף.
6. בישיבה מיום 29.11.2020 אישרה הוועדה המקומית את בקשת ההיתר תוך שהיא דוחה את מרבית ההתנגדויות שהגישו התובעים. בכלל זה ציינה הוועדה בפרוטוקול הישיבה (מיום 30.11.2020), כי הוצגה חתימתם על הבקשה של כל המתנגדים למעט פרידריך, כי הבנייה המוצעת היא בתחום קו הבניין המותר וכי לא תהיה מניעה לבנות ממ"ד בקומה העליונה על הממ"ד שיבנה, ושההנחיות המרחביות החלות על התכנית אינן מונעות הקמת ממ"ד בתחום הבניין. כמו כן צוין כי חלק מטענות המתנגדים נוגעות להיבטים קניינים שאינם בתחום סמכותה של הוועדה. משכך, הוועדה אישרה את בקשת ההיתר לבניית הממ"ד, אך מנגד דחתה את הבקשה לבנייה ביציאה לחצר המשותפת מאחר שזו מהווה הצמדה בפועל של רכוש משותף לשטח הדירה ולא היו בידי הנתבעים הסכמות של כלל בעלי הדירות (100%).
7. פרידריך לא אמר נואש והגיש ערר לוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב (להלן: **ועדת הערר**), כאשר טענתו העיקרית הייתה כי ההיתר עומד בסתירה למגבלות שפורסמו במקרקעין (נספח בינוי של תכנית ח/394) וכן שהבקשה לא לוותה בפרסום הקלה בעניין זה. עוד נטען כי אין מקום לאשר בנייה של ממ"ד בחזית הבית המשותף מאחר שהבניה היא פגיעה קשה בחזית האחידה של הבית. כמו כן, הבנייה בחזית היא פגיעה בקניינו של העורר, בעל זכויות בדירה מעל דירת הנתבעים, מאחר שהבנייה תחייב גם אותו לבנות בעתיד ממ"ד באותו מיקום אשר אינו מתאים למבנה דירתו ויצריך ממנו לערוך שינויים מהותיים בדירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/203/2021
מס' בקשה: 4/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. בהחלטתה מיום 23.5.2021 דחתה ועדת הערר את הערר שהגיש פרידריך ואת הטענה לפיה בניית הממ"ד תפגע בחזות ואחידות הבית המשותף, וקבעה כי אין בה כדי לסכל את תכנית בינוי הממ"ד. זאת, בין היתר, על רקע חשיבות בניית הממ"ד וכן על סמך העובדה שלפי התכנית שחלה על המקרקעין אין חובה לבצע הרחבה דומה בכל הדירות בבית המשותף. כמו כן, הוזכר שהממ"ד ייבנה בקו הבניין ובנייתו תשתלב עם חזיתו. כמו כן, דחתה הוועדה את טענת העורר לפיה המיקום הנכון לבניית הממ"ד הוא בחזית האחורית של הבית המשותף, וזאת משום שלנתבעים הותרה הרחבה בעבר באזור זה וכי משמעות הבנייה הנוספת היא חריגה מקו בניין. באשר לטענת העורר כי מיקום הממ"ד יפגע בתכנון דירתו נאמר כי הוספת ממ"ד לדירה קיימת אינה דומה לתכנון דירה חדשה הכוללת ממ"ד, והיא לעיתים יוצרת תכנון מאולץ. מכל מקום, לעורר ישנן זכויות בנייה בעורף הבית המשותף והוא יוכל להרחיב את דירתו לכיוון זה. כמו כן, קבעה הוועדה כי העורר כלל אינו מחויב לבנות ממ"ד, ובנסיבות אלה הכף נוטה לעבר מתן היתר לבניית ממ"ד לדירת הנתבעים.
9. ועדת הערר אף התייחסה לטענה כי אין בידי המבקשים (הנתבעים) תימוכין קנייניים נדרשים לבקשה לרבות הסכמה של רוב דרוש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף, כלהלן
- "... נבחר שבהתאם להלכה שנפסקה, ככלל מוסדות התכנון יימנעו מלקיים דיון סרק, שעה שאין אפשרות למימוש הבקשה להיתר. כמו כן, יימנעו מוסדות התכנון מלקיים דיון בבקשה שאין לה הרוב הדרוש, וזאת שעה שמדובר בהיתר שיש לו השלכות משמעותיות ביותר על בעלי הזכויות המתנגדים... העובדה שהבקשה להיתר הוגשה בתמיכה של בעלי זכויות בהיקף הנדרש בהתאם להוראות חוק המקרקעין, ואלו חזרו מהסכמות מאוחר יותר – מעוררת שאלה קניינית כנה. בנסיבות אלו אנו סבורים שהחלטתה הוועדה המקומית שלא להימנע מקיום הדיון התכנוני היא החלטה סבירה, שאין מקום לבטלה".
10. לאחר החלטת ועדת הערר, ביום 19.10.2021 הונפק ההיתר לבניית הממ"ד בחזית הבית המשותף.

ההליכים הדיוניים בערכאה זו

11. ביום 23.6.2021 הגישו התובעים בקשה לסעד זמני במעמד צד אחד, בגדרו התבקש להוציא צו המורה לנתבעים שלא לבצע כל דיספוזיציה בחזית הבית המשותף ולהימנע מכל בנייה בחזית זאת. בבקשה נטען, בין היתר, כי הנתבעים מתנהלים בחוסר תום לב עת שבאים לבצע עבודות ברכוש המשותף חרף התנגדותם של המבקשים, המהווים רוב בעלי הדירות בבית המשותף, וחרף העובדה שוועדת הערר נתנה לתובעים שהות להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין בכל הנוגע לטיעונים הקנייניים. בתגובה לבקשה נטען על ידי הנתבעים כי הם קיבלו היתר בנייה כדין לבניית ממ"ד, לאחר שלבקשה להיתר צורפו חתימותיהם של 92% מכלל בעלי הדירות לאחר שהודעה על הבקשה הועברה לכלל בעלי הדירות. כמו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/203/2021
מס' בקשה: 4/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כן, הפנו הנתבעים להחלטת ועדת הערר אשר אישרה את החלטת הוועדה המקומית, והנתבעים אף הפנו לפרוטוקול הדיון ממנו עולה כי אי אפשר לבנות את הממ"ד במקום אחר מלבד בחזית הבית המשותף. הנתבעים גם עמדו על החשיבות שבבניית הממ"ד לאור המצב הביטחוני והיותם הורים לילדים צעירים.

12. ביום 19.7.2021 (לאחר שהתקבלה בקשת דחייה מטעם הנתבעים) התקיים דיון לפניי במעמד הצדדים, כאשר הנתבעים לא היו מיוצגים. בסופו של הדיון הוסכם בין הצדדים כי יינתן צו מניעה זמני בכפוף להפקדת ערבות בסך 50,000 ש"ח שהופקדו על ידי התובעים, תוך בחינת אפשרויות הנדסיות על ידי התובעים לבניית הממ"ד במיקום אחר.

13. ביום 4.8.2021 הוגש כתב תביעה וביום 2.11.2021 הוגש כתב הגנה. בתיק התקיימו מספר קדמי משפט וכן התקיים ביקור במקום (ביום 28.12.2021), לאחריו ניסיתי להביא את הצדדים למציאת חלופות למיקום הממ"ד ומציאת מנגנון פיצוי.

14. בינתיים הנתבעים הסדירו ייצוג ובמסגרת הדיון שנערך ביום 22.3.2022 בנוכחות ב"כ הם סירבו להצעה למציאת חלופות. כמו כן, נטען על ידי הנתבעים לחוסר סמכות לדון בתביעה לאור החלטותיה של ועדת הערר אשר דחתה למעשה את הטענות להעדר הסכמות. עוד התבקש לבטל את הסעד הזמני שניתן בהסכמת הצדדים במסגרת הדיון בבקשה כאמור.

15. בהחלטתי מאותו היום דחיתי את הטענה לחוסר סמכות עניינית בנימוק שהחלטת ועדת הערר נתמכת על ראייה תכנונית ולא על היבטים קנייניים, כפי שצוין במפורש בהחלטתה, ועל כן יש לדון בנפרד בטענות הקנייניות המצויות בתחום סמכותי. כמו כן, קבעתי את התיק לדיון הוכחות במועד קרוב, ומשכך גם דחיתי את הבקשה לביטול הסעד הזמני.

16. ביום 12.5.2022 התקיים דיון הוכחות בתיק כשמטעם התובעים העידו התובעים, מר מיכה ניסן (להלן: **ניסן**), גב' מאשה לוברוטובסקי, גב' חגית קפלן (להלן: **קפלן**) ומר פרידריך. מטעם הנתבעים העידו שוכרת בבית המשותף, גב' אורלי מזרחי, והנתבע מר תומר חרמון. יצוין כי תובע 3 לא הגיש תצהיר וכי תובעת 7, שהגיש תצהיר, לא התייצבה לדיון. משכך, ביקשו הנתבעים למחוק את תובעים 3 ו-7 מכתב התביעה, לראות את חתימותיהם כמחייבות ומהוות חלק מהרוב הדרוש לקבלת היתר בנייה, ולהורות כי בידי הנתבעים רוב של 92 אחוז מדיירי הבניין. ואולם לאחר קבלת תגובת התובעים, דחיתי את הבקשה מהנימוק שאי הגשת תצהירים במועד אינו מהווה עילה למחוק לבעל דין את כתבי טענותיו ולא כל שכן לראות בו כמי שחזר בו מתביעתו. באשר לתובעת 7, נקבע כי מאחר שהתובעת הגישה תצהיר ולא התייצבה לדיון אזי מסור בידי שיקול דעת בקשר למשקלו של התצהיר שהוגש שיבוא לידי ביטוי במסגרת פסק הדין (החלטה מיום 31.5.2022).

תמצית טענות הצדדים

17. לטענת התובעים, בסביבות חודש יוני 2020 הנתבעים ביקשו את חתימות התובעים לבקשה להיתר והציגו בפניהם מצג שווא כלפיהם כשציינו כי אין מענה אחר לפתרון בטיחותי בעת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

**מס' תיק: 4/203/2021
מס' בקשה: 4/204/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מתקפת טילים מלבד בניית ממ"ד חיצוני, וכי הבנייה לא תהיה בחזית הבית המשותף. לחלק מהתובעים הודיעו הנתבעים, תוך הטעייתם, שאין חלופה אחרת לבנייה מלבד בחזית הבית המשותף. ואולם לאחר גילוי ההטעיה, בחודש יולי 2020, התובעים חזרו בהם מהסכמתם שניתנה במהלך חודש יוני 2020.

18. משכך, טוענים התובעים, שהחתימות הדרושות של בעלי הדירות לפי סעיף 71 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: **חוק המקרקעין**) הושגו שלא כדין, ולכן אין בידם של הנתבעים את הרוב הדרוש לפי החוק לבניית הממ"ד. עוד נטען כי למעשה, התובעים חזרו בהם מהסכמתם זמן רב לפני שהנתבעים החלו את ההליכים התכנוניים ויותר משנה לפני שהתקבל היתר בנייה. על כן לא נוצרה אצל הנתבעים הסתמכות כזו העולה לידי יצירת זכות קניינית של ממש כפי שזו מבוקשת על ידם. מנגד, אישור הבקשה להיתר במתכונתה עתידה להסב נזקים עצומים לתובעים תוך פגיעה בזכויותיהם הקנייניות ותוך קביעת עובדות בשטח באופן שאינו עולה בקנה אחד עם כל אמת מידה קניינית. זאת, במיוחד על רקע העובדה שהנתבעים יכולים לבנות את הממ"ד בתחום ההרחבה שכבר קיימת, בעורף הבית, מבלי לגרוע משטח חזית הרכוש המשותף. כמו כן, בניית הממ"ד בחזית תכתיב לדירה שמעל דירת הנתבעים את מיקום הממ"ד העתידי עבור דירה זו, וזאת מבלי שכלל הייתה מעורבות בתכנון מיקום הממ"ד והלכה למעשה תגרום להם להפסד של חדר שלם בחזית הדירה. לפיכך, כך נטען, בנייה זו תגרום לפגיעה קניינית קשה לתובעים תוך גרימת לירידת ערך בשווי הדירה ופגיעה בפרוטנציאל הבנייה העתידי.

19. הנתבעים טוענים מנגד, שהבקשה להיתר בנייה לבניית ממ"ד הוגשה בהתאם לחוק, וצורפו לה חתימות של 92% מבעלי כל הדירות. כמו כן, נטען כי ההתנגדות לבנייה הוגשה לאחר המועד אשר נקבע להגשת ההתנגדות בוועדה המקומית, ואף על פי כן ועדת הערר החליטה לדחות את כל טענות המתנגדים ולהשאיר את החלטות הוועדה המקומית על כנן.

20. במסגרת סיכומיהם הדגישו הנתבעים כי התובעים חתמו על הבקשה להיתר מרצונם החופשי ולאחר שקיבלו הסבר מפורט, הגון, ישר ומדויק בדבר רצונם של הנתבעים לבנות ממ"ד בחזית הבית המשותף. כמו כן, נטען כי מלכתחילה התובעים ידעו על רצון הנתבעים לבנות בחזית הבית המשותף ופעלו בהתאם להמלצות מהנדס מטעמם, אשר אושרו על ידי ועדות התכנון שקבעו כי אין חלופה אחרת לבניית הממ"ד.

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית

21. ענייננו בהוראות סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין שכותרתו "שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה", כלהלן:

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפא או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/203/2021
מס' בקשה: 4/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה... **ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות" (ההדגשה לא במקור – א"ש)**

"הרחבה" הוגדרה בסימן זה בחוק כלהלן:

"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף"

22. סעיף 71 הוא חלק מסימן 11 לחוק המקרקעין שהתווסף כחלק מתיקון מס' 18 לחוק המקרקעין אשר החליף את ההסדר החוקי שנהג לפני התיקון. עובר לתיקון, כדי לאשר הרחבה של דירה על חשבון הרכוש המשותף צריך היה לקבל את הסכמתם של כלל בעלי הדירות בבית המשותף. סעיף זה בא להקל עם בעלי דירות המבקשים להרחיב את דירתם לצרכי מגורים ולקבוע רוב מופחת לצורך הרחבת דירה כאמור תוך יצירת תנאים ואיזונים (ראו דברי הסבר להצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש משותף), התשנ"ה-1994 ה"ח 114 (7.11.1994); וראו: רע"א 1462/10 דוד עטייה נ' ליאור שגיא, בפסקאות 11-10 (2.8.2012) 11-10 (2.8.2012) **דוד עטייה נ' ליאור שגיא**, בפסקאות 11-10 (2.8.2012) (להלן: **עניין עטייה**); ע"א (מחוזי חי') 1725/05 **דוד נ' נברוצקי**, בפסקה 7 (30.3.2006); מפקחת על רישום מקרקעין (חי') 53/20 **נוי נ' צדוק** בפסקאות 32-34 והאסמכתאות שם (23.11.2020)).

23. במסגרת תיקון 28 לחוק המקרקעין התווספה גם הוראה ייחודית בעניין הרוב הדרוש להרחבה לצורך בניית ממ"ד – 60% בלבד – וזאת לאור החשיבות שראה המחוקק בבניית ממ"דים נוכח המציאות הביטחונית במדינת ישראל, כפי שהוסבר בדברי ההסבר להצעת החוק כלהלן:

"בשנת 1991 נקבע כי יש להגן על תושבי המדינה מפני התקפות אויב באמצעות מרחבים מוגנים שייבנו בהתאם לכללים שקבע פיקוד העורף. החובה לבנות מרחבים מוגנים כאמור עוגנה בדין כמפורט להלן, וכך בנייתם של בניינים חדשים אינה מותרת אלא אם כן מוקמים בהם מרחבים מוגנים כנדרש. עם זאת, לא הוטלה חובה להקים מרחבים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/203/2021
מס' בקשה: 4/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מוגנים בבניינים שנבנו לפני 1991, ובבניינים אלה הקמת מרחבים מוגנים נתונה לשיקול דעתם של בעלי הדירות.

נוכח החשיבות שבבניית מרחבים מוגנים להתגוננות האוכלוסייה האזרחית בשעת התקפה על העורף וכן בעת אסונות טבע כגון רעידות אדמה, מוצע בהצעת החוק המתפרסמת בזה להקטין את הרוב הדרוש של בעלי הדירות בבית משותף להחלטה שעניינה הצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה או לדירות פלוניות לשם בניית מרחב מוגן.

מוצע להוסיף לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, הגדרות של מרחב מוגן ושל מרחב מוגן דירתי וקומתי המבוססות על ההגדרות שבתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) התש"ן-1990 (ק"ת התש"ן, עמ' 1020). מרחב מוגן מוגדר בתקנות אלה, בין היתר, כמקלט הבנוי בתוך מעטפת המבנה (סעיף 1).

ככלל, כדי להחליט על הוצאת חלקים מסוימים מהרכוש המשותף ועל הצמדתם לדירה פלונית לשם הרחבת אותה דירה, דרושה הסכמה של מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. מוצע לקבוע כי לשם החלטה כאמור שעניינה הרחבת דירות לשם בניית מרחב מוגן דירתי או קומתי תידרש הסכמה של מי שבבעלותם שני שלישים מהדירות בלבד. ברוב זה יש איזון ראוי בין הצורך בהקלת הדרישות הנוגעות לבניית מרחבים מוגנים לבין שמירה על זכויות הקניין של בעלי הדירות בבית המשותף.

(הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 28) (הרוב הדרוש להרחבה לשם בניית מרחב מוגן), התשס"ח-2007, ה"ח 183 (20.11.2007)).

24. על פי הוראותיו של החוק לאחר תיקון 28, בעל דירה המבקש להרחיב את דירתו בבית משותף, נדרש לקבל הסכמה של בעלי הדירות בבית המשותף, בהתאם לשיעור שנקבע בסעיף, וההסכמה צריכה לכלול שלושה מרכיבים: האחד, הסכמה להוצאה של חלק מסוים מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה; השני, הסכמה לבניה שמטרתה הרחבת דירה והשלישי – הסכמה לחלוקה של זכויות הבניה הנדרשות לצורך הרחבת הדירה.

25. יצוין כי ההסכמה של בעלי הדירות לעיל, צריכה להיות מפורשת וברורה לעניין שלושת המרכיבים שצוינו לעיל – קרי, להוצאת חלקים מהרכוש המשותף, לעניין הבניה המבוקשת וחלוקת זכויות הבניה על פי תכנית בת תוקף. כל זאת, כאשר נטל ההוכחה רובץ לפתחו של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

**מס' תיק: 4/203/2021
מס' בקשה: 4/204/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בעל הדירה המבקש להרחיב דירתו להראות כי בידו הסכמה כנדרש (ע"א 45/15 נבולסי נ' נבולסי, בפסקה 12 (15.5.2017); עע"מ 795/19 טליאט נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב, פסקה 2 (15.7.2020) **טליאט נ' ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב**, פסקה 2 (15.7.2020); רע"א 259/99 **חברת פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב**, פ"ד נה(3) 385, 402 (2001)).

26. עוד אזכיר כי בנוסף לתנאים הקניינים הקבועים בחוק המקרקעין, על המבקש להרחיב דירתו להראות כי בידו היתר בנייה כדין, אך הפסיקה עמדה על ההבחנה בין שני העניינים, כאשר נושא ההיתר ייבחן בפריזמה תכנונית ולא קניינית, וכן להיפך (ראו: עניין **עטייה**, בפסקה 19; מפקח על רישום מקרקעין (פ"ת) מפקח על רישום מקרקעין (פ"ת) 245/19 גרין חיים דב נ' שטרנבוך איטה לאה, בפסקה 23 והאסמכתאות שם (4.3.2021) **גרין חיים דב נ' שטרנבוך איטה לאה**, בפסקה 23 והאסמכתאות שם (4.3.2021); על הקשר בין סמכויות המפקח על רישום מקרקעין להיבטים תכנוניים ראו: מפקח על רישום מקרקעין (פ"ת) 659/20 עו"ד **נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא**, בפסקאות 40-42 (14.3.2022)).

האם הנתבעים עמדו בנטל להוכיח כי קיימת להם הסכמה בשיעור הדרוש לצורך בניית ממ"ד?

27. כאמור, אנו עוסקים בהרחבה לצורך ממ"ד המחייבת הסכמה של 60% בלבד מבעלי הדירות בבית המשותף. אין מחלוקת, כי הנתבעים החתימו את רוב בעלי הדירות על הבקשה עובר להגשתה (11 מתוך 12 דירות). חתימתם של בעלי הדירות, שחלקם הם התובעים, מופיעות על גבי נספח לגרמושקה שצורף כנספח ב' לכתב ההגנה.

28. אלא שלטענת התובעים, הסכמתם התקבלה תוך הצגת מצג שווא ובאופן שאינו מבטא את הסכמתם האמיתית לבניה. בהקשר זה אומר כבר כעת כי כלל התובעים הגישו תצהירים **כמעט זהים בנוסחם**, בהם נאמר, בין היתר, כי הנתבעים הטעו אותם בכך הציגו בפניהם מצג שווא כי מיקום הממ"ד אינו לצד המבנה וכן שאין מיקום אפשרי אחר מלבד בחזית – נתונים שהתבררו, כך לטענת התובעים, כלא נכונים. עוד הצהירו התובעים כי מיד עם גילוי ההטעיה כי מדובר בבנייה בחזית המבנה, הם הודיעו לנתבע על כך שהם מתנגדים לבנייה ואף פעלו והגישו התנגדות לוועדה המקומית. כמו כן הוצהר על ידי חלק מהתובעים שהחתימה על הגרמושקה "בוצעה ביחידים ובהפרד ומשול תוך התנהלות נכלולית והונאה והפעלת לחץ".

29. בחקירתם הנגדית על תצהיריהם הרחיבו התובעים וסיפרו כלהלן:

(-) התובע מיכה ניסן סיפר בעדותו כי חתם על הגרמושקה בסביבות יוני 2020 אצלו בדירה – למשך "דקה שתיים" (עמ' 3 שורות 15-26). אלא, שלטענת מר ניסן הוא הוטעה שכן לדבריו "ידעתי שהבניה תהיה בחלק האחורי החיצוני. תומר אמר לי שלא ייפגע שביל ולא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/203/2021
מס' בקשה: 4/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יפגע המעבר. לגלות שהבנייה תהיה מקדימה גיליתי יומיים שלושה אחרי זה" (עמ' 3 שורות 34-34).

לשאלה האם הנתבע אמר שהממ"ד ייבנה מאחור השיב:

"הוא אמר נותנים לי אישור בגלל המצב הביטחוני נולד לי עוד ילד. שאלתי איפה אתה בונה? מאחורה מהצד? הוא [אמר] לי כן, זה יהיה מאחורה מהצד. אמרתי לו תומר לא תהיה הפרעה לשביל? הוא נתן לי הבטחה שלא תהיה שום הפרעה. יומיים שלושה אחרי זה אני מגלה שהבנייה מקדימה" (עמ' 4 שורות 27-30).

לשאלה איזה לחץ הופעל עליו השיב:

"הוא אמר לי שהוא חייב לבנות ממ"ד בגלל המצב הביטחוני והילדים שלו אין לו איפה להיות הבנתי את המצב שהוא בלחץ, הוא לא לחץ עליי, לא איומים" (עמ' 4 שורות 12-14).

(-) התובעת מאשה לוברוטסקי סיפרה כי היא חתמה לנתבע על הגרמושקה מבלי ששמעה הסברים מפיו אודות הבנייה המתוכננת. לדבריה, חשבה שהוא בונה מאחורי הבית המשותף ועל כן חתמה (עמ' 6 שורות 43-44).

(-) התובעת חגית קפלן היא בעלת דירה בבית המשותף אך אינה מתגוררת בה. קפלן סיפרה בעדותה כי הנתבע פנה אליה טלפונית ביום 21.6.2020 כדי שתחתום על הבקשה להיתר והיא ביקשה להתייעץ עם עו"ד (עמ' 8-9 לפרוטוקול). בפועל, היא הגיעה מרעננה לבית המשותף ביום 26.6.2020 וחתמה על הגרמושקה, אך לדבריה היא הוטעתה על ידי הנתבע מאחר שהוא אמר שהאפשרות היחידה היא לבנות את הממ"ד בחזית ולא מאחור (עמ' 9 שורות 15-16; עמ' 10 שורות 7-13; עמ' 12 שורות 18-20). ב-28.6 פרידריך פנה אל התובעת ויידע אותה שקיבל ייעוץ שאפשר לבנות בצד ומאחורי הבית המשותף ואז הבינה כי הוטעתה על ידי הנתבע (עמ' 10 שורות 10-24). לדבריה, היא חתמה על הגרמושקה מתוך לחץ מאחר שדאגה לאחיה שמתגורר לבדו בדירה והייתה צריכה את עזרת השכנים (עמ' 11 שורות 30-39).

(-) התובע בן ציון כהן העיד גם כן שהנתבע הגיע לדירתו והוא חתם לו על הגרמושקה בידיעה שמדובר בבנייה בחזית הבית המשותף שמוסדות התכנון לא יאשרו אותה (עמ' 13 שורות 7-16). לטענתו, הנתבע הונה אותו בכך שלא אמר שיש אפשרות לבנות במקום אחר מלבד חזית הבית המשותף (שם, שורה 43). מנגד, התובע הצהיר כי הנתבע לא הפעיל עליו לחץ והחתימה נעשתה בשיקול דעת (עמ' 13 שורה 39).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/203/2021
מס' בקשה: 4/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

30. העולה מן האמור שכלל התובעים (מלבד מיכה ניסן) חתמו על הבקשה להיתר בידיעה מוחלטת מה משמעות הבקשה – בנייה בחזית הבית המשותף. אלא שלטענתם, הם סברו שזו האפשרות היחידה לבנייה או ששיערו שהבקשה לא תאושר. כזכור, מיכה ניסן העיד שהנתבע אמר לו במפורש שהבניה של הממ"ד תהיה מאחור או מהצד, אך לא שוכנעתי מעדותו כי אכן נאמרו לו דברים אלו, ואני נוטה יותר לסבור כי העד הסיק זאת מתוך דבריו של הנתבע כי לא תהיה פגיעה בשביל הכניסה, עובדה שהתבררה כנכונה על פי התכנית. מה עוד, שההסכמה לבנייה נעשתה באמצעות חתימה על הגרמושקה המדגימה את הבנייה בחזית. ואכן, מעדותם של יתר התובעים עולה כי הם חתמו על הבקשה להיתר בידועם שהבנייה תתבצע בחזית הבית המשותף. גם מעדות התובע אודי פרידריך **עלה כי לא חתם על הגרמושקה בידועו כי מדובר בבנייה בחזית (ראו עמ' 15 לפרוטוקול).**

31. בהקשר זה אף יש להפנות לעדותו של הנתבע בקשר לחתימות בעלי הדירות על ההיתר כלהלן:

"... הלכתי עם הגרמושקה שכן-שכן, עשר דקות רבע שעה, בסבלנות בנינוחות. שאלו אותי שאלות עניתי להם איחלו לי בהצלחה, הבינו שיש לנו צורך לאור המצב. הסברתי להם שזה יהיה מקדימה והראיתי להם את הגרמושקה.

ש: נתת להם לחשוב על זה, להתייעץ על זה, ממש נתת להם חופש החלטה או שבאת וישר רצית שהם יחתמו?

ת: באתי, קיבלו אותי בסבר פנים יפות. אני שכן שגר בבניין הזה 15 שנים כולם מכירים אותי. הראיתי להם את התובענית הראיתי להם איפה מסומן הממ"ד. חתמו ואיחלו בהצלחה. לכל אחד פתחתי את הגרמושקה. ש: השארת להם את הגרמושקה?

ת: רק לבנצי [העד בנציון כהן - א"ש] בגלל הקורונה הוא חשש. הוא רצה שנחתום בשמו עם ת.ז. אמרנו ממש לא. השארנו לו אצלו למחרת הוא חתם" (עמ' 25 לפרוטוקול, שורות 5-25)

ובהמשך:

"... פגשתי אחד אחד רבע שעה עשרים דקות והסברתי על מה הוא חותם, ידע על מה הוא חותם. יתרה מזאת, חגית קפלן באה במיוחד מרעננה ושאלה. ישבתי איתה בספסלים הכחולים ליד הבית. הדייר שגר באשדוד לא יכל להגיע, הלכתי עד אליו. אביעד [עו"ד אביעד חבשוש, בעלים של דירה בבית המשותף שחתם על הגרמושקה - א"ש] ישבתי איתו, הראיתי לו את הגרמושקה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/203/2021
מס' בקשה: 4/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ש: הטקטיקה שלך הייתה הפרד ומשול על מנת להפעיל עליהם לחץ. וזאת הייתה הטקטיקה שלך.

ת: ממש לא, זו לא הייתה הטקטיקה שלי.

ש" לא היה ראה לך נכון יותר הביטוי 'לישון על זה בלילה' שזה יהיה יותר

סביר להשאיר להם העתק מהתוכנית?

ת: היו מבקשים היו מקבלים

...

הייתי שם רבע שעה עשרים דקות.

ש: אמרו שה היה פגישות קצרות חפוזות, של דקה-שתיים- חמש דקות.

ת" הייתי אצל עו"ד חבשוש, הייתי אצלו 20 דקות" (עמ' 30-31 לפרוטוקול)

32. גם אם אניח שהפגישות עם בעלי הדירות התובעים לא ארכו 15-20 דקות כעדותו, ויש לזכור כי עסקינן בעיצומם של ימי הקורונה, אני סבור שלא זו בלבד שעדותו של הנתבע אינה סותרת את עדותם של התובעים אלא אף משלימה אותן. דהיינו, שניתנה לבעלי הדירות ההזדמנות לעיין בתכנית עובר לחתימה על הבקשה והייתה להם האפשרות לדעת על מה הם חותמים גם ללא הסבריו של הנתבע. על כן, ובניגוד לטענת התובעים שוכנעתי כי ברגע החתימה על הגרמושקה ניתנה הסכמה אמיתית לתכנית ולהוצאת חלק מהרכוש המשותף לטובת בניית ממ"ד לדירת הנתבעים בחזית הבית המשותף.

33. כמו כן, לא מצאתי בעדויות התובעים כל אינדיקציה לכך שהופעל עליהם לחץ אשר מנע מהם לעיין בתכנית או לברר את העובדות עד תום. ראשית, חרף האמור בתצהיר התובעים, תיאורי הלחץ שנטענו על ידי התובעים תוחמו בעדויותיהם לכל היותר לשכנוע עיקש שמקורו בפנייה לרגשות – ועיקרו הצורך של הנתבעים בממ"ד, ערבות הדדית, העזרה שלהם ליתר השכנים וכיו"ב (ראו לדוגמה, בעדותו של פרידריך: "משהו כמו 5 שעות של שיחות טלפון בין חרמון לביני שהוא בוכה על מר גורל ילדיו... "- ראו עמ' 16, שורות 45-47 לפרוטוקול וכן ראו בעמ' 17 שורות 4-6). אני סבור שלא היה בכך כדי לאלץ את התובעים לחתום בניגוד לרצונם ולידיעתם. הראיה, שפרידריך עצמו עמד בלחציהם של הנתבעים וסירב לחתום על הבקשה להיתר. שנית, כפי שעולה מעדויותיהם של התובעים שהובאו לעיל, חלק ביקשו שהות לעיין בתכניות או להתייעץ עם עו"ד והנתבעים ולא אילצו אותם לחתום בניגוד לרצונם [ולא נעלמה מעיני עדותה של הגב' קפלן לפיה הנתבע צעק עליה כשביקשה להתייעץ עם עו"ד, אך גם לדבריה הנתבע התקשר אליה כדי להתנצל וחזר בו – ראו עמ' 10 שורות 7-8 לפרוטוקול].

34. בהינתן האמור אני סבור כי די בכך כדי להראות שהייתה הסכמה בכתב לבנייה כפי שהופיעה בבקשה ובתכנית שצורפה לה. בהקשר לכך אציין כי אני סבור שהנתבעים אינם



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

**מס' תיק: 4/203/2021
מס' בקשה: 4/204/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

צריכים להראות כי ניתנה הסכמה מפורשת נפרדת מהחתימה על הגרמושקה לה מצורפת תכנית ההיתר, זאת מאחר שהסכמה שכזאת היא הסכמה מפורשת בכתב של בעלי הדירות ואין בדין חובה לקבל הסכמה נפרדת באמצעות האסיפה הכללית (ראו: ת"א (שלום י-ם) 2998/04 **כולל אברכים מצוינים נ' אבנצור חביב אורי** (25.7.2005); מפקחת על רישום מקרקעין (חי') 87/11 **גבריאלי נ' בוזגלו** בפסקה 43 והאסמכתאות שם (7.12.2011) (להלן: **עניין גבריאלי**)). מכאן, כי הנתבעים עמדו בנטל להראות כי קיבלו הסכמה של בעלי הדירות ברוב הדרוש לצורך בניית הממ"ד.

האם התובעים רשאים היו לחזור בהם מהסכמתם?

35. קבעתי לעיל כי התובעים חתמו על הבקשה ובכך נתנו דעתם כי הם מסכימים להוצאת חלקים מהרכוש המשותף לצורך בניית הממ"ד. אלא, שלטענת התובעים הם חזרו בהם מהסכמתם מיד בסמוך לאחר החתימה, וזאת לאחר שגילו כי הוטעו על ידי הנתבעים. 36. אומר בקצרה, כי על המבקש להסתמך על הסכמות לבנייה ברכוש המשותף מוטל הנטל להראות כי לאור אותן הסכמות הוא שינה את מצבו לרעה וכן שהחזרה מההסכמה אינה בתום לב. ראו בע"א 815/81 **כליפא נ' שאול**, פ"ד לו(3) 78, 82-83 (1982), כלהלן:

"השאלה הבאה שבה עלינו לדון בערעור זה היא, האם המשיבים היו רשאים לחזור בהם מהסכמתם ולבטל בזה את הסכמתם בדיעבד. בית המשפט המחוזי לא מצא צורך לדון בשאלה זו, מפני שלדעתו לא הוכחה עצם ההסכמה. המפקח מצדו סבר, כפי הנראה, שהמשיבים היו רשאים לחזור בהם בכל עת, כפי שחזרו בהם כעבור כשנתיים ממתן ההסכמה, אם כי, לדעת המפקח, בחזרתם של המשיבים לא היה אלא ניסיון של סחיטה, ועל כך נזף במשיבים קשות בשל קשיחותם. גם לי נראה, שלא הייתה שום הצדקה לשינוי עמדתם של המשיבים. אפילו אני, שחזרו בהם בגלל החשש מפני בנייה על ידי עזרן, השכן שמעליהם, הציעו להם המערערים. כנזכר לעיל, הצעה סבירה נוספת, כדי להפיג חשש זה. על כל פנים, אם באחד הימים ירצה גם עזרן לבנות, ובנייתו תחשיך את דירת המשיבים, יוכלו הם לנקוט נגדו הליכים משפטיים כרצונם.

טרם חשבתי על השאלה, אם מבחינה משפטית יכלו המשיבים לחזור בהם מהסכמתם. בנסיבות העניין התשובה היא, לדעתי, שלילית, כי עקב הסכמתם של המשיבים שינו המערערים את מצבם לרעה: עברו כשנתיים, בלי שהמשיבים נקטו פעולה אחרת, כגון טיפול בהשגת שיוון אחר, בסמכם על הסכמת המשיבים. הם גם השקיעו כספים ומאמצים בהכנת התכנית החדשה לקווי הבנייה על-ידי המודד ובהכנת תכנית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/203/2021
מס' בקשה: 4/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבנייה ובטיפול בהגשתה לעירייה. נוכח כל אלה נוצרת מניעות מטעמי צדק, המונעת מן המשיבים חזרה מהסכמתם ללא טעם סביר לשינוי זה מעמדתם המוצהרת. מניעות זו עומדת למשיבים לרועץ, בתור טענת הגנה מספקת בפני השימוש המאוחר שהם מבקשים לעשות בזכותם הקניינית" (שם, עמ' 82-83; ההדגשות הוספו – א"ש).

[וראו גם: נינה זלצמן "רישיון במקרקעין" הפרקליט מ"ב 24, 42 (1995)]

37. עוד נקבע בפסיקה כי התנגדות לבקשה להיתר על ידי מי שנתן הסכמתו לבקשה היא, הלכה למעשה, חזרה מההסכמה הראשונית ולא ניתן לראות עוד בחתימתו על הבקשה להיתר בנייה כהסכמה קניינית, ועל כן מבקש הבקשה לא יכול עוד להסתמך באופן מוחלט על ההסכמה שניתנה לבקשה שהגיש במסגרת ההליך התכנוני (מפקח על רישום מקרקעין (ת"א) 97/14 גלברג נ' דסטגר, בעמ' 11 (5.2.2015) (להלן: עניין גלברג); פסק הדין אושר בערכאת הערעור – ראו עש"א (ת"א) 61803-03-15 דסטגר נ' גלברג (2.12.2015) וראו: מפקחת על רישום מקרקעין (חי' 156/19 כרמון נ' ויסאם, בפסקה 69 (26.3.2020)).

38. כזכור, הנתבע החתים את בעלי הדירות ובכללם התובעים בסביבות חודש יוני 2020. גרסת התובעים, שלא נסתרה על ידי הנתבעים, כי הם גילו את טעותם ממש בסמוך לאחר החתימה ומיד פנו לתובעים כדי לקבל הסברים. כך, העד ניסן סיפר בעדותו כך (עמ' 5, שורות 34-41):

"אחרי שהוא (הנתבע – א"ש) החתים אותנו, יש לנו חבר משותף שהוא גם עו"ד הוא אמר שהוא חבר טוב שלו אבל בואו ננסה לעשות שיחה טובה, קבענו כל הדיירים ישבנו אצל אלון וטלי בבית פתחנו את המרפסת עשינו ממש בקורונה אבל מרצון טוב, אז אמרנו תומר אתה לא אמרת שאתה בונה מקדימה אמרת שאתה בונה מאחורה תומר אתה בדקת עוד חלופות? כי גילינו שהוא כבר הלך למהנדס, אשתו כעסה מאוד, אמרנו לו אם יוכח שאין אפשרות לבנות מהצד ומאחורה כולנו כאן עומדים גב אחד אחריך אבל אם אפשר אתה זורם איתנו? הוא אמר אני איתכם".

קיומה של הפגישה המשותפת עם הנתבעים אושרה גם בעדותם של בן ציון כהן (עמ' 14 שורה 41) ופרדיריך (עמ' 19 שורות 42-44) ומכל מקום קיומה של פגישה כאמור לא הוכחה על ידי הנתבעים. מהקשר הדברים בעדויותיהם של התובעים עולה שהיא התרחשה בסמוך לאחר החתמת בעלי הדירות, קרי בשלהי חודש יוני-תחילת חודש יולי (יצוין כי העד בן ציון כהן סיפר שהפגישה התקיימה בסביבות חודש יולי). חיזוק לכך גם מצאתי בעדותה של חגית קפלן אשר סיפרה בעדותה כי חתמה על הבקשה ביום 26.6.2020 וכבר ביום 28.6.2020 גילתה כי הבנייה בחזית אינה האפשרות היחידה. בעקבות כך פנתה לשכנים אשר סיפרו לה "כי הם הבינו שתומר הלך לעירייה להגיש שינוי למרות שהוא הבטיח שהוא יחכה שהשכנים ידברו איתו בנחת ואביעד חבשוש היה אמור לפנות אליו ולנסות להגיע בדרכי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/203/2021
מס' בקשה: 4/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נועם והם לא הגיעו לדרכי נועם" (עמ' 10-11 לפרוטוקול). דהיינו, כבר במועד החתימה של גבי קפלן על הבקשה חלק מהנתבעים כבר היו בדין ודברים עם הנתבע בקשר למיקום הממ"ד.

39. מכל מקום, העולה מן האמור כי הנתבעים ידעו היטב מספר ימים לאחר קבלת החתימות על הבקשה, ולמצער עוד בטרם ניתנה החלטת הוועדה המקומית בבקשה, שהנתבעים מתנגדים לבניה בחזית הבית המשותף, ואין להם רוב דרוש לבנייה ברכוש המשותף.

40. יתר על כן, אין מחלוקת כי בסמוך לאחר החתימות על הבקשה, בעת שהנתבע אף רץ להגיש לוועדה המקומית, התובעים הגישו התנגדויות לבקשה, לכל המאוחר עד ליום 20.8.2022 (ראו בהקשר זה עדותה של קפלן בעמ' 10 שורה 50 לפרוטוקול). מפרוטוקול הוועדה עולה שהנתבעים חזרו בהם מהסכמותיהם - ראו את תשובת הנתבעים להתנגדויות: "... בטרם ההגשה הוחתמו כל הדיירים וכעת מדובר בדייר אחד אשר גרם להם לחזור מחתימתם משיקולים לא ענייניים". בהינתן האמור, לא זו בלבד שהנתבעים ידעו שהנתבעים חזרו מהסכמותיהם, הם אף **לא היו רשאים** עוד להסתמך על ההסכמות שניתנו במסגרת החתימות על הבקשה להיתר (ראו בעניין **גלברג**, לעיל).

41. מנגד, הנתבעים לא הראו כי שינו את מצבם לרעה בפרק הזמן בין ההסכמות שניתנו, לחזרה של התובעים מהסכמותיהם. גם הדעת אינה נותנת כי הם שינו את מצבם לרעה בימים הבודדים שבהם סברו כי בידם הרוב הדרוש לבנייה ברכוש המשותף. גם לא התרשמתי מעדותם של הנתבעים כי הוציאו כספים או ביצעו תכניות על סמך ההסכמות שניתנו להם, מלבד התגוננותם בוועדות התכנון ובהליכים שלפניי, אז בוודאי ידעו שהנתבעים חזרו בהם מהסכמותיהם. אף בביקורי במקום לא התרשמתי שהנתבעים שינו בינתיים את מצבה הפיזי של הדירה על סמך אותן הסכמות.

האם התנגדות התובעים אינה עולה בקנה אחד עם עקרון תום הלב?

42. כמו כן, הנתבעים לא הצליחו להוכיח כי ההתנגדות של התובעים לבנייה נעשתה מטעמים לא ענייניים העולים כדי חוסר תום לב. בעניין זה יצוין כי אומנם בידי המפקח על רישום מקרקעין סמכות לאשר בנייה ברכוש המשותף חרף התנגדות בעלי דירות ובהעדר רוב דרוש, אם מצא כי מקורה של ההתנגדות בטעמים חסרי תום לב (ראו: עש"א (חי') 36004-06-12 **פלאוט נ' הוד**, בפסקה 21 (7.6.2013)). עם זאת, נקבע כי מדובר במקרים שבהם ההתנגדות היא סתמית או שיש מאחוריה טעמים הנוגדים את עקרונות שיטת המשפט:

"כשם שנתונה למפקחת הסמכות לבחון את הפגיעה בזכותו המהותית של המיעוט ואף לבטל כליל את החלטת הרוב, כך נתונה הסמכות לעשות כן כאשר מדובר בהתנגדות הרוב ועליה לבדוק את נימוקי ההתנגדות. כל זאת גם אם הבדיקה הנדרשת תיעשה בזהירות ותבחן אם אכן מדובר בהתנגדות סתמית, שאינה עניינית (בהבדל מהתנגדות בלתי סבירה לפי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/203/2021
מס' בקשה: 4/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סעיף 59ג(ד) לחוק (חוק המקרקעין – א"ש)), כדוגמת התנגדות אשר יש בה כדי להצביע לכאורה, על שימוש לרעה במימוש זכות הקניין או שמא מדובר בהתנגדות ממניעים ענייניים. כך למשל, אם ההתנגדות של הרוב 'המאורגן', או רוב הנתון בידי אדם אחד, בהיותו הבעלים של מספר דירות בבניין, נעשתה מכוח כוונת קנטור או בשל מוצא או מסיבות אחרות שנוגדות את עקרונות שיטת המשפט, ואשר אין להם דבר או חצי דבר, עם הפגיעה בזכות הקניינית כשלעצמה, לא יהיה מקום לאשר את ההתנגדות. סמכות כזו נתונה מכוח סעיף 14 לחוק המקרקעין, ועולה בקנה אחד עם העקרונות הבסיסיים של תום לב בשיטת המשפט. ההתנגדות... צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראויה של הצד האחר (ע"א (חי') 835/08 **צבי נ' פרי**, בפסקה 3 לפסק דינה של סגנית הנשיא וסרקורג (18.11.2009)).

ובמקום אחר :

"... ראוי להבחין היטב בין עצם השאלה אם בעל דין המתנגד לבקשת שכנו לבנות ברכוש המשותף יכול לבוא לבית המשפט ולומר 'מתנגד אני', ללא הוספת כל נימוק, ודי בכך כדי למנוע הבנייה, ולמעשה לצמצם או למנוע את סמכותו של בית המשפט או של המפקחת לדרוש פירוט נימוקי ההתנגדות, לבין היקף רישום סמכותו של בית המשפט לבקר את הנימוקים שהועלו.

בשאלה הראשונה שהיא העקרונית, אם לאור האמור בסעיף 71ב לחוק המקרקעין שכותרתו 'שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבנייה' עומדת הזכות למתנגד שלא לפרט את נימוקיו להתנגדות, אפילו אלה סתמיים ואפילו נוגדים הם את עקרונות שיטת המשפט ותום הלב – שהוא אחד מעקרונות היסוד בשיטה- סבורה הייתי וסבורה אני שאין לאפשר התנגדות ללא הנמקה. בשלב השני שלאחר הבאת הנימוקים סמכותו של ביהמ"ש לבוא ולבחון נימוקים אלה היא מצומצמת ביותר (עש"א (חי') 17181-05-11 **אברהם נ' פדאל**, בפסק דינה של סגנית הנשיא וסרקורג (20.9.2011)).

העולה מן האמור, שלא תתקבל טענה סתמית להתנגדות לבנייה ברכוש המשותף, אך מנגד מידת ההתערבות של המפקח על רישום מקרקעין בהתנגדות בעלי דירות בבית משותף לבנייה כאמור תהא מצומצמת עד מאוד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

**מס' תיק: 4/203/2021
מס' בקשה: 4/204/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

43. במקרה דנן לא השתכנעתי כי נימוקי התובעים חסרי תום לב. התובעים עומדים על כך שהם חתמו על הבקשה להיתר בהבינם שמדובר בחלופה היחידה, ומשגילו כי ייתכנו חלופות אחרות, סברו שיש לבנות על פיהם, ועל כן חזרו בהם מהסכמותיהם. טיעון זה אף לא נטען בעלמא, שכן התובעים השכילו להציג עמדה עקרונית לפיה ניתן על פי התכניות החלות על המקרקעין לבנות ממ"ד גם לא בחזית הבית המשותף, בניגוד לטענת הנתבעים (ראו בקשת התובעים מיום 26.12.2021 והודעת עדכון מיום 11.1.2022; ולא נעלם מעיני כי גם הנתבעים הגישו מסמך מטעם העירייה במסגרת ביקורי במקום, אך ערכו פחות בהרבה מהמסמך שהוצג על ידי התובעים). הנתבעים, מנגד, לא שעו להפצרותי להידבר עם התובעים כדי לקדם את התכנית החלופית המוצעת ואין להם בעניין זה אלא להלין על עצמם.

44. ואמנם, הנתבעים לא הוכיחו כי שינו את מצבם לרעה בעקבות הסכמת התובעים על הבקשה להיתר וכן שההתנגדות של הנתבעים לוקה בחוסר תום לב. משכך, אני סבור כי התובעים היו רשאים לחזור בהם מהסכמתם. יוער, כי במסגרת סיכומיהם ציינו התובעים כי האסיפה הכללית של הבית המשותף התכנסה ביום 19.5.2022 במסגרת תהליך של "חידוש החתימות", במסגרתה כל בעלי הבתים בבית המשותף התנגדו ל"הוצאת שטח מהרכוש המשותף ופגיעה בחזית המבנה מטעם משפחת חרמון לצורך בניית ממ"ד בחזית המבנה". מאחר שטענה זו הועלתה לראשונה רק במסגרת הסיכומים לא מצאתי ליתן לה כל משקל במסגרת פסק הדין (ע"א 9803/01 תחנת שירות ר"ג בע"מ נ' סונול ישראל, פ"ד נח(3) 105, 116-117; ע"א 776/86 עודה נ' מנהל מס ערך מוסף בפסקה 15 (22.11.1990) עודה נ' מנהל מס ערך מוסף בפסקה 15 (22.11.1990)).

סיכום ביניים

45. הנתבעים אומנם הראו כי בידם הסכמות של הרוב הדרוש לבניית ממ"ד ברכוש המשותף, אולם התובעים ביקשו בסמוך לאחר החתימות על הבקשה להיתר בנייה לחזור בהם מהסכמותיהם. התובעים היו רשאים לעשות כן בנסיבות, והנתבעים לא יכלו להיבנות על הסכמותיהם הראשוניות של התובעים.

חזרה מהסכמה לבנייה ברכוש המשותף באספקלריה של דיני החוזים

46. חרף העובדה שהצדדים לא סמכו טיעוניהם בדיני החוזים, לאור טענות התובעים להטעיה וחוסר תום לב מצד הנתבעים, ראיתי לנכון להתייחס גם להיבט זה בהקשר "הקלאסי" שלו, שלטעמי אף מוביל לתוצאה דומה אליה הגעתי לעיל.

47. נקודת המוצא לדיוננו שבין הצדדים השתכלל חוזה בגדרו התובעים התחייבו באופן וולונטרי לאפשר לנתבעים בנייה בחזית הבית המשותף. כפי שצוין לעיל, התובעים חתמו על הבקשה בידועם את פרטי התכנית – דהיינו שמדובר על בנייה ברכוש המשותף בחזית הבניין, ועל כן ברגע החתימה על הבקשה, ניתנה הסכמה בגמירות דעת לתכנית הכוללת הוצאת חלק מהרכוש המשותף לטובת בניית הממ"ד (ראו: ע"א 7189/09 הלר נ' כהן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/203/2021
מס' בקשה: 4/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2021.6.6)). משכך, ההסכם בין הצדדים ניתן יהיה לביטול מחמת אותם הפגמים המקימים עילה לביטול חוזה - טעות והטעיה, אי-חוקיות, הפרה או שינוי מהותי בנסיבות (השוו לבג"צ 221/86 **כנפי נ' בית הדין הארצי לעבודה**, פ"ד מא(1) 469, 478-479 (1987)). לענייננו, טוענים התובעים להטעיה מצידם של הנתבעים שכן ההסכם נחתם על דעת הרושם שהתקבל מהנתבעים כי הבנייה בחזית היא האפשרות היחידה לבניית ממ"ד. 48. דיני טעות והטעיה, המהווים עילה לביטולו של חוזה, מוסדרים בסעיפים 14-15 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 (להלן – **חוק החוזים**), כאשר סעיף 15 מגדיר הטעיה כלהלן:

"מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; לענין זה, "הטעיה" – לרבות אי-גילויין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן".

המונח "טעות" שבסעיף זה מוגד בסעיף 14(ד) לחוק החוזים כך - "טעות", לענין סעיף זה וסעיף 15 – בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה.

כדי להוכיח קיומה של הטעיה במסגרת התקשרות חוזית, יש לעמוד, איפוא, בשלושה תנאים מצטברים שהם: קיומה של טעות אצל הצד המבקש לבטל את החוזה; קיומה של הטעיה מצידו של הצד השני לחוזה; קשר סיבתי בין ההטעיה לטעות ובין הטעות לכריתת החוזה (ראו: ראו: גבריאלה שלו ואפי צמח דיני חוזים 381-382 (מהדורה רביעית, 2019) (להלן – **שלו וצמח**); ע"א 5858/19 **פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ נ' חיים אופיר**, פסקה 40 והאסמכתאות שם (5.7.2022) (להלן – **עניין פסגות**)).

49. בנסיבות דגן אני סבור כי נתמלאו התנאים שבסעיף 15 לחוק החוזים המאפשרים לתובעים לדרוש את ביטולן של ההסכמות שניתנו לנתבעים.

50. אפתח ברכיב ההטעיה: כזכור, חגית קפלן סיפרה בעדותה, שנמצאה מהימנה בעיני, שהנתבע אמר לה באופן מפורש שאי אפשר לבנות את הממ"ד מאחורי הבית המשותף או בעורפו. ואולם הנתבעים לא טענו וממילא לא הוכיחו כי קיימו בדיקה עובר להגשת הבקשה השוללת בנייה שאינה בחזית הבית המשותף. יתר על כן, כפי שעולה מעדותו הנתבע, על סמך חוות דעתו של המהנדס מטעמו ש"המקום האופטימלי לעשות מקדימה" (עמ' 26 לפרוטוקול, שורות 34-35), הוא רצה מלכתחילה לבנות בחזית, וזו האפשרות היחידה שבדק לפני שהגיש את הבקשה להיתר (ראו בעמ' 28 לפרוטוקול, שורה 40). חיזוק לכך גם מצאתי גם בהמשך עדותו של הנתבע אשר סיפר כי בתחילת הדרך ניסה עם פרידריך להגיש בקשה משותפת להיתר בניית ממ"ד, אלא שבשלב מסוים דרכיהם נפרדו, וזאת - כך על פי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/203/2021
מס' בקשה: 4/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- עדותו של הנתבע - מאחר שעמד על כך שהממ"ד ייבנה בחזית ולא מאחורי הבניין (עמ' 27-26 לפרוטוקול). יתרה מכך, גם מהחלטות הועדה המקומית וועדת הערר לא ניתן להסיק כי אין כל אפשרות תכנונית לבנות בעורף של הבית המשותף, וזאת מאחר שתכניות חלופיות לא הוצגו בפניהן (ראו פסקאות 6-7 להחלטת ועדת הערר וראו גם דבריה של אדריכלית הוועדה המקומית במסגרת הדיון בוועדת הערר בעמ' 6 לפרוטוקול הדיון בוועדת הערר).
51. העולה מן האמור, שהנתבע הציג **מצג שווא** בפני התובעת קפלן לפיה האפשרות היחידה היא בנייה בחזית, וזאת על אף שלא בדק תכנונית את האפשרויות האחרות.
52. גם יתר תובעים העידו כי חתמו על דעת ההנחה כי הבנייה בחזית היא האפשרות היחידה. ואולם, אף אם הנתבעים לא אמרו במפורש לתובעים שאי אפשר לבנות אלא בחזית, הרי שהם הטעו אותם גם בכך **שנמנעו** מלהודיע להם שלא נבדקו אפשרויות אחרות. זאת, שכן הטעיה יכולה להיעשות על דרך של מחדל כאשר הצד המטעה הפר את חובת הגילוי הנובעת מכוח הדין או הנסיבות (ראו: **שלו וצמח** בעמ' 386-398).
53. כאשר אנו עוסקים בשאלה האם קמה חובת גילוי בנסיבות, קיימים שני שיקולים מרכזיים במסגרת ההכרעה: זהות הצדדים - איזה צד מצוי בעמדה נוחה יותר למנוע את הטעות; וסוג המידע שניתן היה לגלותו - חשיבות המידע ומידת השפעתו על ציפיותיו הסבירות של הצד השני (ע"א 7730/09 **כהן נ' מבני גזית 2000 בע"מ**, בפסקה 14 (6.6.2011) (להלן - **עניין מבני גזית**); **שלו וצמח** בעמ' 396).
54. במקרה דנא, הנתבעים החתימו את התובעים על הבקשה **ביוזעם** כי ייתכנו חלופות אחרות שלא נבדקו תכנונית ונמנעו מלהודיע זאת לתובעים עובר לחתימה. זאת, אף על פי שמדובר בהחלטה קריטית מצד בעלי הדירות בבית המשותף שמשמעותה ויתור על זכויות קנייניות, ובשים לב לכך שמדובר בבנייה בחזית זמן קצר לאחר שעברה שיפוץ מסיבי. וזאת אף יש לזכור, כל התובעים שהעידו בפניי הם אנשים מבוגרים, חלקם אף זקנים, והתרשמותי שאף אחד מהם (מלבד פרידריך) אינו בקי בהליכי התכנון והתנאים לבנייה ברכוש המשותף. מנגד, הנתבעים החזיקו בידם מידע חשוב לצורך קבלת החלטה ונמנעו מלמסור אותו לידי התובעים עובר לחתימה על הבקשה. במאמר מוסגר יצוין כי לאותה תוצאה הייתי מגיע גם אם היעדר הגילוי נעשה ברשלנות גרידא ולא מתוך כוונת זדון, שכן בסופו של יום לא סעיף 15 לחוק החוזים אינו מצריך מצב נפשי מסוים של הצד המטעה, והפער בין המידע שנמסר לבין המציאות בפועל אשר גרם לטעות אצל הצד המבקש הוא היוצר את עילת הביטול (**שלו וצמח** בעמ' 397).
55. לתוצאה דומה ניתן גם להגיע מכוח עקרון חובת תום הלב הקבועה סעיף 12 לחוק החוזים אשר קובע נורמת התנהגות בין צדדים לחוזה, לרבות גילוי אקטיבי של עובדות במהלך מו"מ על כריתת חוזה (ע"א 7991/07 **רפאלי נ' רזין**, בפסקה 19 (12.4.2011); **עניין מבני גזית**, בפסקה 18)). יוער כי גם מכוחה של אותה חובה התעממה הנחת היסוד ששלטה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/203/2021
מס' בקשה: 4/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בכיפה לאורך שנים רבות בהטלת אחריות על הצד המוטעה בבחינת "יזהר הקונה" (שלו וצמח בעמ' 389-390).

56. בנסיבות אלה, נכון בעיני להניח שאילו היה בידי בעלי הדירות הנתון בנוגע לאפשרויות אחרות שלא נבדקו, היו מעדיפים למצות את תהליך בחינת החלופות טרם יאשרו לנתבעים לבנות בחזית הבניין. הנחה זו אף מבוססת היטב לאורך עדותם של כלל התובעים אשר שבו וטענו כי לו היו יודעים שיש אפשרויות אחרות לבנייה לא היו חותמים על הבקשה להיתר. מכאן, שההטעה הובילה את התובעים לכלל טעות אשר גרמה להם לחתום על הבקשה להיתר.

57. מנגד, אפשר היה לטעון כי הטעות אליה נקלעו הנתבעים אינה אלא טעות בכדאיות העסקה, שאינה מקנה להם זכות ביטול וחזרה מהסכמותיהם. אומר בתמצית, כי המבחן השולט בפסיקה לעניין בחינה זו הוא מבחן הסיכון לפיו "טעות בכדאיות העסקה היא טעות ביחס לסיכון שנטל על עצמו צד לחוזה, בין במפורש בין לפי פירושו הנכון של החוזה או ההבנה שיש לנו לגבי חוזים מסוגו" (עניין פסגות, בפסקה 43). ואולם, כאשר אנו עוסקים בהטעה, אין לומר כי הטעות בגינה נכרת החוזה היא בגדר סיכון שהתובעים לקחו על עצמם, שכן הסיכון שאדם נוטל הוא לגבי טעויות אפשרויות אך לא לגבי האפשרות שאחרים מטעים אותו. בנוסף, העובדה שהתובעים לא בדקו בעצמם את האפשרויות האחרות העומדות בפני הנתבעים, מהווה לכל היותר רשלנות או חוסר זהירות מצידם שעל פי ההלכה הפסוקה והמקובלת אינם עולים כדי לקיחת סיכון שמשתכלל כדי טעות בכדאיות העסקה (ראו: ע"א 4739/19 ש.י מיטב השקעות ייזום ובנין בע"מ נ' זר תחנות דלק בפסקה 28 (19.7.2020); והשוו לע"א 7920/13 כרמל נ' טלמון (29.2.2016) ראו אצל שלו וצמח בעמ' 337, 341-343).

58. על כן, סבורני כי מעבר לזכות החזרה מהסכמה של התובעים מאחר שלא הוכח שהנתבעים שינו מצבם לרעה, עומדת לתובעים גם זכות ביטול של ההסכם מכוח סעיף 15 לחוק החוזים, ובשים לב שהתובעים עמדו על ביטול ההסכם בסמוך לאחר גילוי הטעות (השוו לעניין מבני גזית, בפסקה 16).

סיכום

59. מאחר שקבעתי כי התובעים היו רשאים לחזור בהם מהסכמתם הן בשל העדר הסתמכות והן מכוח דיני החוזים, נכון להיום אין לנתבעים את הרוב הדרוש לבנייה ברכוש המשותף ועל כן התביעה מתקבלת במובן זה שניתן בזאת צו קבוע האוסר על הנתבעים לבצע כל בנייה ברכוש המשותף. משהגעתי לתוצאה האמורה לא מצאתי לדון בטענות נוספות של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/203/2021
מס' בקשה: 4/204/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעים שעניינם בחריגה מזכויות הבניה שניתנו לנתבעים, בניגוד לתקנון המוסכם, מה עוד שדומה כי טענות אלה נזנחו במסגרת סיכומיהם.

60. בהתאם לתקנה 152 לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן - **התקנות**), ערכאה שיפוטית מחויבת לפסוק הוצאות בתום הדיון לטובת הצד שזכה, אלא אם קיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות. פסיקת ההוצאות תיעשה בהתאם לאמות המידה הקבועות בתקנות הכוללות, בין היתר, התחשבות "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש" (תקנה 153(ג) לתקנות). במקרה דנן עסקינן בתיק שהחל לפני למעלה משנה, במהלכו הצעתי לצדדים פעמים רבות להגיע להבנות בנושא הבנייה, אך ניסיונותיי לא צלחו, בשלב מסוים בעטיים של הנתבעים אשר סירבו להצעות פשרה. מנגד, אני מביא בחשבון את הסכמתם של הנתבעים ליתן סעד זמני שלא לבצע עבודות עד לבירור התביעה גופה. בשקלול אלה מצאתי לנכון לחייב את הנתבעים בהוצאות מופחתות בסך כולל של 5,500 ש"ח לטובת התובעים שישולמו תוך 30 יום מהיום. הערבות שהופקדה מטעם התובעים תושב לתובע 1.

ניתן היום י"ב אב, תשפ"ב (9 אוגוסט, 2022) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.


אורי שלומאי
מפקח על רישום מקרקעין
חולון